

1504661-71.2019.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2271141/2019 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 4880968 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2759/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2271141 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2759/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504661-71.2019.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504661-71.2019.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2271141/2019 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 4880968 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2759/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2271141 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2759/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2271141 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2759/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO MARTINS DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Vistos etc.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou DIOGO MARTINS DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, II, c.c. 14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, em 13 de setembro de 2019, por volta de 11h51min, na rua Reverendo Martin Luther King, altura do n. 344, Centreville, Santo André/SP, o denunciado, agindo em concurso com um homem não identificado, ambos com unidade de desígnio e identidade de propósitos tentaram subtrair, em proveito comum ou alheio,

isso fazendo mediante grave ameaça exercida com gestos indicativos de porte de arma de fogo contra Diego de Mello, a caminhonete Fiat/Fiorino Flex, branca, placas EJE-1079, de propriedade de Maria Elise da Silva, avaliada em R\$17.000,00, e diversos eletrodomésticos, avaliados no total de R\$40.000,00, que estavam sob a guarda da empresa "Direct Express", representada por Diego de Mello, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, ou seja, pela pronta intervenção do agente de segurança que escoltava a carga transportada pela vítima.

Em 29/06/2020, a denúncia foi recebida (ff. 142/143).

Em 06/05/2021, foi apresentada resposta à acusação (f. 167).

Em 10/05/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para 18/08/2021 (ff. 169/171).

Em 18/08/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas a vítima e duas testemunhas e interrogado o réu, deferindo-se, ainda, a oitiva de testemunha referida (ff. 223/225).

Em 1º/09/2021, foi designada audiência em continuação para 26/10/2021 (ff. 226/227).

Em 26/10/2021, foi realizada audiência em continuação, tendo sido ouvida uma testemunha e decretada a revelia (ff. 270/271).

Em 04/02/2022, foi designada audiência em continuação para 06/04/2022 (ff. 287/288).

Em 06/04/2022, foi realizada audiência em continuação, tendo sido interrogado o réu (ff. 307/308).

Em 15/04/2022, o Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela condenação, na forma da denúncia (ff. 312/316).

Em 29/04/2022, a Defesa apresentou memoriais, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pela fixação da pena e demais consectários da forma mais favorável (ff. 320/333).

É o relatório.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

### II.I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Em que pesem as alegações da Defesa, não é o caso de ser reconhecida nulidade no procedimento de reconhecimento realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois sua produção se deu sob as balizas do art. 226, do CPP. No mais, eventual confiabilidade do reconhecimento realizado é matéria a ser examinada quando do julgamento do mérito.

REJEITO a preliminar.

### II.II - DO MÉRITO

A materialidade é demonstrada pelo boletim de ocorrência (ff. 09/11), pelo auto de exibição/apreensão (f. 15), pelo laudo pericial veicular (ff. 151/154) e pelo auto de avaliação (ff. 114/115).

Em relação à autoria, examinam-se os elementos orais colhidos.

A vítima Diego de Mello, perante a Autoridade Policial, disse (f. 13):

Estava com o veículo da marca Fiat, modelo Fiorino, de placa EJE 1079, realizando entrega de eletrodoméstico na Avenida Pedro Américo, número 100, quando foi abordada por dois indivíduos desconhecidos que passaram por sua pessoa, com a moto da marca Honda, modelo CG 160, de cor preta e placa GEX 6555, parando a mesma poucos metros a frente. Em seguida, voltaram, a pé, até o local onde o declarante estava e mediante ameaça verbal, fazendo menção de portar arma de fogo sob as vestes, anunciaram o assalto, porém, logo em seguida, avistaram a viatura da polícia militar e se evadiram, deixando para trás a moto em que estavam, sem nada subtrair. Já nesta unidade policial foi exibida ao declarante a fotografia do averiguado Darley Souza da Silva, proprietário da moto acima mencionada, extraída do sistema alpha, e o declarante a reconheceu, sem sombra de incertezas, como sendo a fotografia de um dos indivíduos que tentou praticar o roubo contra a sua pessoa.

Quanto ao outro indivíduo, o declarante nos ofertou sua descrição física e seguiu orientado a visualizar os nossos arquivos fotográficos para possível reconhecimento fotográfico.

A vítima foi novamente ouvida pela Autoridade Policial (ff. 34/35), tendo dito: Foi vítima de tentativa de roubo, nos termos do boletim de ocorrência de nº 2.759/2019, registrado nesta unidade policial. Reconheceu fotograficamente Darley Souza da Silva com sendo um dos indivíduos que tentou subtrair os bens que estava entregando. Afirma que viu Darley pilotando o motociclo na ocasião da tentativa de roubo. Darley estava acompanhado por um indivíduo desconhecido em sua garupa. Enquanto realizava a entrega de eletrodoméstico na Rua Reverendo Martim Luther King, nº 388, Centreville, nesta cidade, o declarante foi surpreendido e abordado por Darley e seu comparsa que, após passarem pelo declarante na moto, estacionaram o veículo na esquina da Rua Martim Luther King com a Rua Atilio Amorim. O comparsa de Darley anunciou o assalto, fazendo menção de estar portando arma de fogo. Darley segurou o declarante pelo braço exigindo que fosse até o local de estacionamento do veículo, que tinha no seu interior os objetos a serem entregues. Neste momento, todos avistaram uma viatura da Polícia Militar, o que motivou a fuga a pé dos roubadores.

A vítima foi ouvida pela terceira vez perante a Autoridade Policial (f. 99), ocasião em que relatou: Anteriormente, em declarações de fls. 08 e fls. 29/30, o declarante reconheceu fotograficamente Darley Souza da Silva como sendo um dos autores da tentativa de roubo da qual o declarante foi vítima. Porém, nesta data, sendo analisada as fotografias de fls. 80/82 de Diogo Martins de Oliveira, o declarante reconheceu com certeza que Diogo era o piloto da moto na ocasião, nos termos do boletim de ocorrência 2.759/2019 registrado nesta unidade policial. Portanto, retrata-se quanto ao reconhecimento de Darley, dizendo que ele não foi um dos autores do crime tentado, embora o motociclo abandonado pelos roubadores fosse de propriedade de Darley, contudo, reconhece fotograficamente Diogo Martins de Oliveira. Não sabe dizer quem era o outro autor, que, por ocasião do ato delituoso, estava da garupa da moto abandonada e que portava arma de fogo. Exibida a fotografia extraída do sistema detecta de Wesley da Silva Pereira, falecido, parceiro Diogo, nos termos do boletim de ocorrência 5.037/2019 registrado no 06º D.P. Santo André, o declarante não reconheceu Wesley como um dos autores.

A vítima foi ouvida pela quarta vez perante a Autoridade Policial (f. 117), afirmando: Intimado a prestar novos esclarecimentos e em consulta ao site "google maps" realizada neste ato, o declarante retificou as informações quanto ao local de abordagem e local de abandono do motociclo. Diz que o local da abordagem foi na Rua Reverendo Martim Luther King, 344, Centreville, Santo André/SP, sendo este o mesmo endereço no qual realizava entrega. Em relação ao local de abandono da moto, afirma que é na Rua Atilio Amorim, 09, Centreville, Santo André/SP. Afirma que não tinha ajudante no momento, mas acrescenta que estava escoltado por uma pessoa de prenome Lúcio que estava a bordo de outro veículo. Não sabe dizer se Lúcio estava armado ou se é policial, mas após ele dizer "vai, vai, vai...perdeu", os indivíduos fugiram do local. Não tem os dados qualificadores e nem o telefone de Lúcio. Aduz que Lúcio presta serviços de escolta como terceirizado para transportadora Direct Express, empresa para qual o declarante trabalha com sede na Rua Rosa Kasinski, 1109, Capuava, Mauá/SP. (...).

Em Juízo, Diego relatou que trabalha com entregas. Estava fazendo entrega na Rua Martim Luther King, uma televisão. Nesse momento, passaram dois rapazes de moto, que retornaram e disseram "você vai com a gente". O "maior" falou isso e pegou no braço do declarante. O declarante ficou sem reação. Os autores se assustaram com alguma coisa e saíram correndo, uma viatura passava na esquina, não sabe o declarante se foi por isso. Evadiram-se do local, deixando a motocicleta. O

declarante acionou a viatura e relatou que haviam tentado lhe roubar. A moto foi apreendida e o declarante registrou o boletim de ocorrência. O declarante não viu arma, os autores fizeram gestos indicativos de que estavam armados, colocando a mão dentro da blusa. Na caminhonete havia eletrodomésticos, televisão, micro-ondas, celular, entregas de compras feitas pela internet. Quem abordou primeiro o declarante foi o "menor". Eles se aproximaram à pé, deixaram a motocicleta, preta, na esquina. Não se recorda se anotou a placa. Quando a polícia chegou, a motocicleta ainda estava no local. O declarante tinha escolta. Não sabe informar se os autores viram o rapaz da escolta, pois a polícia também estava passando na esquina. Não ouviu o réu confessar a autoria. O declarante reconheceu o réu por foto. Na primeira vez, o declarante teve dúvidas, mas na segunda, não. Na primeira, havia fotografia de um rapaz parecido. O "maior" era um "pouquinho" alto, 1,75m a 1,80m, moreno, de boné, blusa, era moreno, não muito escuro, mais escuro do que claro, magro, "meio fortinho". Viu os roubadores desembarcarem da motocicleta. Deixaram a moto na esquina e vieram na direção do declarante. Eles fugiram e abandonaram a moto. No dia do fato, na Delegacia, foi apresentada foto do proprietário da moto, moreno mais claro e "menor". Naquele momento o declarante ficou em dúvida sobre o reconhecimento, foi tudo rápido, estava ainda em choque. Não reconheceu sem sombra de dúvida, foi "na dúvida". Depois de alguns meses foram exibidas novas fotos, mais duas fotos de dois rapazes e o declarante reconheceu um deles como autor dos fatos. Os autores não estavam com capuz ou máscara, apenas boné. Realizado reconhecimento em Juízo, afirma que o número 1 estava presente no dia dos fatos, foi o rapaz que lhe segurou pelo braço. Era o outro que simulava portar arma de fogo.

A testemunha Lucio Rogério da Silva, perante a Autoridade Policial, disse (f. 122): Realiza esporadicamente acompanhamentos das entregas realizadas pela transportadora Direct Express, sediada na Rua Rosa Kasinski, 1109, Capuava, Mauá/SP. Na data de 13/09/2019, no período da manhã, foi chamado pela empresa para acompanhar as mercadorias que seriam entregues por Diego de Mello. Para o acompanhamento usava o próprio veículo Fiat/Uno, placa DQV-0819. Durante entrega de um televisor realizada por Diego na Rua Martim Luther King, 344, Centreville, Santo André/SP, avistou dois indivíduos desconhecidos, a pé, abordando Diego, com o propósito de subtrair o televisor. Prontamente, ao ver a cena, o depoente disse aos roubadores: "Vai...vai...vai", o que os fez desistir do intento. Logo após a tentativa de roubo os indivíduos deixaram o local. Soube através de populares que o motociclo Honda/CG Titan, placa GEX-6555, abandonada na rua lateral próxima do local de entrega, estava anteriormente na posse dos roubadores. No momento em que o depoente pegou telefone celular para acionar a polícia militar, uma viatura aportou no sítio dos fatos. Acionou os policiais e narrou-lhes o que havia acontecido. Pelos policiais o depoente e a vítima Diego foram orientados a comparecer a esta delegacia. A moto abandonada foi trazida a esta delegacia pelos policiais militares. Não sabe dizer o depoente porque não foi qualificado no boletim de ocorrência, por ocasião do roubo. Ao ser lhe exibida a fotografia de Diogo Martins de Oliveira de fls. 80/82, o depoente não titubeou e RECONHECEU como sendo um dos roubadores que tentaram subtrair o televisor, mas não é capaz de individualizar a conduta de cada roubador. Não os viu a bordo do motociclo. Todavia, ao ser lhe exibida a fotografia do falecido Wesley da Silva Pereira, o depoente não foi capaz de reconhecê-lo como um dos autores. Não viu arma de fogo nas mãos dos roubadores.

Em Juízo, Lucio relatou que fazia o acompanhamento, a escolta da carga, já faz esse trabalho para a Direct desde 2013. Estava nessa rota, fazendo a escolta fazendo a escolta do funcionário Diego. Diego foi surpreendido por dois indivíduos. Um deles segurou a televisão que Diego entregava para o cliente. O depoente esperou um pouco, pois não conseguia ver as mãos dos autores. Ao perceber que estavam desarmados, o depoente saiu do carro e gritou "perdeu", tendo ambos saído corrido e entrado em uma rua à direita. Um morador disse que viu a situação, da esquina, e relatou que a motocicleta que estava largada no local era dos autores. Cerca de 30 segundos após, já apareceu uma viatura policial. Diego já tinha descido para fazer a entrega, estava com a televisão. Eram dois rapazes. Quem prendeu os autores foi a

polícia militar, mas depois de dias. No dia da ocorrência ninguém foi preso. O que permitiu identificar os autores foi a motocicleta. Não foi chamado ao distrito para reconhecer os suspeitos. O depoente parou a 4 ou 5 metros da caminhonete da vítima. Do local, o depoente não conseguia ver a motocicleta e Diego também não. A motocicleta estava largada no chão, com os dois capacetes no banco. Já faz bastante tempo. Lembra-se mais ou menos do rosto de um deles. Um ficou "meio de costas" para o depoente e o outro "mais de frente". O fato ocorreu em 2019. Os autores eram um pouco mais claros que o depoente, talvez da sua cor. O depoente se considera moreno. Ambos eram da cor do depoente. Um deles era um pouco mais baixo, 1,70m e o outro um "pouquinho" mais alto. Um dos autores pegou a televisão e o outro foi empurrando Diego para o carro. Este que foi conduzindo Diego estava mais de costas para o depoente. Quando o depoente gritou, ele até olhou um pouco, mas ambos saíram correndo. O depoente não estava tão próximo dos autores quanto Diego estava. Realizado reconhecimento pessoal em Juízo, o depoente descartou os dois "mais claros" como sendo autores dos fatos, afirmando que "para mim é o número 1" (número que identificou o réu). Pelo tempo, o depoente não tem condições de reconhecer facialmente. Os outros dois, tem certeza que não são, em razão do tom de pele. A testemunha Edney Coca Melmudes, policial militar, perante a Autoridade Policial, disse (f. 12):

Que é policial militar e na data de hoje realizava patrulhamento de rotina pelas vias desta urbe quando avistou a vítima Diego de Mello, a qual lhe relatou que havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto praticada por dois indivíduos desconhecidos que ao avistarem a viatura policial se evadiram do local, deixando para trás a moto da marca Honda, modelo CG 160 FAN, de cor preta e placa GEX 6555, sendo que ao pesquisar o referido emplacamento constatou que tal moto esta registrada em nome de Darley Souza da Silva. Que o depoente então encaminhou a vítima e a moto abandonada pelos assaltantes até esta unidade e cientificou a autoridade policial acerca da ocorrência.

Em Juízo, Edney relatou que não se recorda da ocorrência. Após relato da promotora de justiça, lembrou-se vagamente da ocorrência. Foi apreendida uma motocicleta e encaminhada ao DP. Não se lembra da cor da moto, nem quantos eram os roubadores, faz muito tempo. Na época, o depoente trabalhava na região.

A testemunha Darley Souza da Silva, perante a Autoridade Policial, disse (ff. 42/43):

Na data de 13.09.2019, por volta das 11h50min, estava trabalhando como ajudante de pedreiro na obra situada na Rua Antônio Bastos, 121, Vilas Bastos, Santo André/SP. Na data citada, por volta do horário supra, os funcionários da obra paralizam as atividades para almoçar. No dia do roubo, como de costume, o interrogado almoçou no próprio local. Indagado sobre o motivo da motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa GEX-6555, de propriedade do interrogado, ter sido reconhecida pela vítima como o veículo do qual seus ocupantes tentaram roubá-la, o interrogado confirmou a propriedade da moto e afirmou que no dia do roubo registrado nos termos do boletim de ocorrência supra, o veículo estava emprestado para a pessoa de prenome Diogo. Não sabia que Diogo praticava roubo. O motociclo foi entregue à Diogo no dia 12.09.2019. Foi a primeira vez que emprestou o veículo a Diogo, que alegou que precisava do motociclo para levar companhia no hospital. Não sabe dizer os dados qualificadores e o telefone de Diogo. Afirma que Diogo tem a pele preta, aparenta ter 20 anos de idade, magro e com aproximadamente 1,70 de altura. Aduz que conhece Diogo da "Pastelaria do Piauí", local onde tanto o interrogado quanto Diogo costumam frequentar. A pastelaria está localizada na mesma rua em que o interrogado reside. Não sabe dizer o numeral exato. Não sabe dizer onde Diogo reside, mas afirma que a mãe dele, que atende pelo nome de Tatiane, reside na Rua dos Dominicanos, 800, Jardim Santo André/SP. Afirma que no local onde reside Tatiane há inúmeros edifícios, mas não sabe dizer exatamente em qual ela reside e nem tampouco o número do apartamento. Declara que conversa com Tatiane através do (...). Acredita que foi erroneamente reconhecido pela vítima por ter a tonalidade da cor parecida com a de Diogo. Após a apreensão do veículo, o interrogado viu Diogo por mais uma vez. Nega participação no roubo registrado nesta unidade

policial nos termos do boletim de ocorrência nº 2.759/2019. Diz o interrogado que tanto o patrão Edson Cruz da Silva, quanto o colega de trabalho Adalício da Silva Souza podem testemunhar a seu favor, dizendo que o interrogado estava trabalhando na data e hora dos fatos. O patrão Edson Cruz da Silva é portador do RG 36.134.708 e residente à Rua Angra dos Reis (Jd Mirante), 400, Condomínio Maracanã, Santo André/SP, CEP 09122-050, telefone (...). Já o colega Adalício da Silva Souza é portador do RG 38.651.970-1 e residente à Rua Tom Jobim (Travessa da Rua Dominicanos), S/N, bloco 33, apto 11, Jardim Santo André/SP, telefone (...). Não tem passagem criminal.

Em Juízo, Darley relatou que a motocicleta era do depoente. No dia, foi trabalhar deixou a moto com o réu Diogo. Conhecia Diogo de perto de sua casa. O depoente trabalhava perto da Prefeitura, na construção de apartamentos. Diogo pediu a moto emprestada para ele sair com a mulher dele. O carro de Diogo tinha furado o pneu e o depoente emprestou a moto com ele. No momento, não tinha estepe. Isso foi à noite. Os fatos aconteceram no dia seguinte. Não sabe se o réu praticou o crime, mas o depoente emprestou a moto para ele. Ficou sabendo apenas quando lhe ligaram informando que a moto tinha sido apreendida. Nunca mais encontrou com o réu. O depoente conseguiu retirar a motocicleta. Não conhecia Wesley. Faz tempo que não vê Diogo. É o dono da moto, emprestou a moto para Diogo. O depoente se apresentou na Delegacia, levou suas testemunhas de que estava trabalhando no dia.

O réu Diogo Martins de Oliveira, perante a Autoridade Policial, disse (ff.

104/105):

Atualmente está preso no Centro de Detenção Provisória de Santo André. Foi preso em flagrante na data de 06/12/2019 por roubo. Indagado quanto ao roubo ocorrido em 13/09/2019, confirmou ter sido um dos autores. Diz que o outro era Wesley da Silva Pereira, comparsa que faleceu por ocasião de sua prisão em flagrante, em confronto com a polícia. Aduz que na data dos fatos pediu emprestada a moto de placa GEX-6555 ao conhecido Darley Souza da Silva. Prontamente Darley emprestou a moto.

Inicialmente, o interrogado e o falecido comparsa Wesley pediram a moto para dar uma volta, mas, durante o trajeto, viram uma vítima entregando mercadorias e resolveram roubá-la. Para tanto, estacionaram a moto próxima do local onde estava a vítima entregava mercadoria e, a pé, dirigiram-se até ela. Afirmo o interrogado que nem ele e nem o comparsa Wesley estavam portando arma de fogo. Em nenhum momento, a vítima, fizeram menção de estar armados. A intenção era roubar no "psicológico". O que atraiu a atenção do interrogado e de seu comparsa era um televisor que estava sendo entregue pela vítima em uma residência. Aliás, era o alvo da dupla era subtrair o televisor. No momento em que tentavam roubar, um indivíduo desconhecido que passava pelo local, a bordo de um veículo Fiat/Uno, frustrou a ação se identificando como policial. Afirmo o interrogado que este indivíduo lhes apontou arma de fogo e se identificou como policial, razão pela qual o interrogado e o falecido comparsa, a pé, fugiram do local abandonando a moto de Darley. Acrescenta que Darley não participou do crime e que emprestou a moto sem saber que seria instrumento para prática de roubo do interrogado e de seu comparsa. Tem passagem criminal por roubo.

Interrogado em Juízo, Diogo relatou que no dia dos fatos o dono do veículo, Darley, estavam perto do local, da região onde moram. Ele emprestou a moto para um rapaz que morava na região. O interrogando presenciou isso. O rapaz perdeu a moto de Darley, não voltou para devolver a moto. Darley foi atrás do rapaz para cobrar o veículo, que lhe disse que a moto havia sido levada ao pátio pelos policiais. O rapaz não explicou o motivo de os policiais terem apreendido a moto. Darley retirou a motocicleta do pátio. É uma situação "de não se entender", o interrogando está falando o que aconteceu, sem diminuir ou aumentar. O interrogando estava "do lado" quando Darley emprestou a moto e não é por estar "do lado" que Darley teria lhe emprestado a motocicleta diretamente.

O réu foi reinterrogado, após oitiva de testemunha do Juízo, tendo relato que não é verdadeira a acusação. Não participou do roubo. No dia que Darley emprestou a moto, o interrogando estava "do lado", mas a moto foi emprestada para "Wesley", que

morava lá perto também. Não andou com Wesley na moto. Não andou sozinho na moto. Nesse dia não andou na moto. Já faz bastante tempo que andou na moto, foi antes de Darley emprestar para Wesley. O interrogando mora perto de Darley. Era amigo de Darley, sempre tiveram amizade. O interrogando não entendeu por que Darley disse que emprestou a moto para o interrogando. Todos são colegas, moram na mesma região. Depois dos fatos teve contato com Darley, no cotidiano. Não se lembra exatamente onde ocorreu o roubo, recorda-se que havia ido a São Paulo com a esposa comprar enxoval para a filha. Não sabe por que Darley disse, o dia a dia deles é tranquilo, está tendo algum engano, pois a moto foi emprestada para Wesley e o interrogando estava do lado. Darley emprestou a moto à noite. Estavam perto da pastelaria do Piauí quando Darley emprestou a moto a Wesley. Costumam ficar no local. Não sabia que a moto tinha ficado com Wesley, não sabia quando seria devolvida. O interrogando nunca foi preso. Quando foi preso dessa primeira vez, quando chegou na cadeia, “muitos rapazes” falavam que se fosse para a audiência e não “reconhecesse o delito”, os policiais poderiam agredi-lo. O interrogando ficou medo, estava sem advogado e acabou confessando, pois nunca havia passado por uma situação semelhante.

É de se verificar que, ainda no inquérito policial, nas quatro vezes em que ouvida, a vítima mostrou-se vacilante e insegura quanto ao reconhecimento de autoria realizado. Inicialmente, identificou terceira pessoa como sendo o autor do fato (Darley) e, posteriormente, retratou-se, acabando por apontar o réu como agente. Essa circunstância retira a credibilidade do reconhecimento realizado, mesmo em Juízo. Na mesma linha, embora Lucio tenha reconhecido o réu durante o inquérito, em Juízo afirmou não ser capaz de fazê-lo, em razão do lapso temporal decorrido, tendo o apontado como possível autor apenas em razão do tom de pele.

Contudo, ainda que os reconhecimentos não se mostrem suficientes para a demonstração da autoria, o conjunto probatório amealhado é capaz de fornecer, com a certeza necessária, subsídios para a formação de juízo condenatório positivo. Isto porque a motocicleta utilizada pelos autores do fato foi abandonada no local, tendo a polícia identificado seu proprietário, Darley. Este, ouvido, tanto perante a Autoridade Policial, quanto em Juízo, demonstrando que não teve qualquer relação com o ilícito, asseverou, de forma contundente, que havia emprestado sua motocicleta ao réu Diogo, na noite anterior, somente a recuperando após sua apreensão policial.

Cumprir destacar que Diogo, ouvido perante a Autoridade Policial, confessou a autoria delitiva, admitindo que havia emprestado a motocicleta de Darley e fornecendo detalhes acerca da empreitada criminosa, os quais encontram respaldo tanto nas declarações da vítima quanto no depoimento da testemunha Lucio. Nessa medida, a substancial modificação apresentada pelo réu em Juízo não merece ser crédito, pois desprovida de motivação idônea e absolutamente alheia aos demais elementos probatórios colhidos, devendo prevalecer a versão original, que é corroborada pelas demais provas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, em que pese o reconhecimento fotográfico e pessoal de credibilidade soçobrada, a autoria resultou comprovada pelo conjunto probatório, eis que os demais elementos orais colhidos são suficientes para demonstrar que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

No mais, inviável a desclassificação para o crime de furto, pois as declarações da vítima e o depoimento da testemunha revelam que houve o emprego de grave ameaça pelo réu, que simulou portar arma de fogo.

Assim, sendo típico e antijurídico o fato, bem como culpável o réu, de rigor a condenação.

Por fim, o crime foi cometido em concurso de agentes, incidindo a majorante no patamar mínimo, e somente não se consumou em razão da intervenção da testemunha Lúcio, estando caracterizada a tentativa, a incidir a minorante no patamar máximo. Passa-se à dosimetria, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP.

Na primeira fase, o réu ostenta maus antecedentes (1500632-63.2018.8.26.0537) (ff. 216/219). Assim, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presentes as atenuantes da confissão (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Assim, FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, presentes a causa de aumento de pena do concurso de agentes (1/3) e a causa de diminuição de pena da tentativa (2/3). Assim, FIXO a pena final em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Ausente prova das condições econômicas do réu, FIXO o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Diante do montante de pena, da presença de condição judicial desfavorável (maus antecedentes) e da primariedade, FIXO o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP. DEIXO DE APLICAR o art. 387, § 2º, do CPP, pois fixado o regime inicial mais benéfico possível. Diante da presença de condição judicial desfavorável (maus antecedentes), NEGO a substituição por restritivas de direito e o sursis.

### III - DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR DIOGO MARTINS DE OLIVEIRA à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, em valor unitário mínimo, por incurso nos artigos 157, caput, c.c. 65, I e III, "d", c.c. 157, § 2º, II, c.c. 14, II, todos do CP.

Custas na forma do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual n. 11.608/03. CONCEDO a Justiça gratuita e SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não tendo havido contraditório efetivo sobre a questão, deixo de fixar o valor mínimo de reparação (art. 387, IV, do CPP).

Ausente alteração na situação fática, CONCEDO ao réu o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso.

Com o trânsito em julgado, ANOTE-SE a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, expedindo-se a competente guia para início da execução.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Santo André, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA